STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DENOMMEE

OMERYX Group
« SARL UNIPERSONNELLE »

L'An Deux Mille Vingt-Six,

Le 25 janvier 2026.

Le soussigné,

M. SANOGO ABOU
Née le 09 Aout 1993 à Divo,
Résident à Songon Adiopodoumé km17,
De nationalité ivoirienne,
CNI nº CI000142351 valide jusqu'au 04/08/2030,
Profession Logisticien.

A établi par les présentes, les statuts de la Société à Responsabilité Limitée dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1- FORME

Il est constitué par le soussigné, une Société à Responsabilité Limitée devant exister entre lui et tous propriétaires de parts sociales ultérieures, qui sera régie par l'Acte Uniforme révisé de l'OHADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des Sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique (GIE), ainsi que par toutes autres dispositions légales ou réglementaires applicables et les présents statuts.

ARTICLE 2- DENOMINATION

La société a pour dénomination : **OMERYX Group**

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractère lisible de l'indication Société à Responsabilité Limitée ou SARL, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du Crédit Mobilier.

ARTICLE 3- OBJET

La société a pour objet en COTE D'IVOIRE :

Activité 1 : Production et Commercialisation d'eau Conditionnées

- **Production :** Le traitement, la purification, la production industrielle et l'exploitation de sources d'eaux potables, de source ou minérales, conformément aux normes sanitaires nationales et internationales.
- **Mise en Emballage :** Le conditionnement desdites eaux dans des contenants agréés, incluant les bouteilles PET recyclables et les sachets biodégradables, en conformité avec la réglementation environnementale en vigueur.
- **Commercialisation :** L'achat, la vente, l'importation, l'exportation et le négoce de tous produits finis liés aux boissons conditionnées, sur les marchés locaux et internationaux.
- **Distribution :** L'organisation de la logistique, du transport et de la distribution en gros, demi-gros et détail auprès des distributeurs, détaillants, supermarchés et consommateurs finaux.

Activité 2 : Gestion Immobilière, BTP et Représentation Commerciale

- **Gestion et Location Immobilière :** La gestion de patrimoine immobilier pour compte propre ou pour tiers, incluant la location d'appartements, de magasins commerciaux, d'entrepôts, de bureaux et de terrains nus ou aménagés.
- **Transactions Immobilières :** L'achat, la vente, l'échange, l'expertise, la promotion et la valorisation de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que les opérations de lotissement et de développement foncier.
- **Négoce et Distribution de Matériaux BTP :** La commercialisation, la distribution, l'importation et l'exportation de matériaux de construction de

gros œuvre et de second œuvre, incluant notamment le sable, le gravier, le ciment, l'acier et autres fournitures destinées aux travaux de construction.

- **Représentation Commerciale Internationale :** L'agence commerciale, la représentation exclusive ou non, le courtage, la commission et la promotion de marques, produits ou services liés au secteur du BTP ou à tout domaine connexe.

Activité 3 : Transport de Marchandises et Import-Export

- **Transport de Marchandises :** Le transport de marchandises par voies routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, dans le respect des réglementations nationales et internationales applicables.
- **Organisation et Logistique :** L'organisation de transport multimodal, la commission de transport, l'affrètement de tous moyens de transport, ainsi que la gestion de la chaîne logistique incluant le stockage, la manutention, le groupage, le dégroupage et la traçabilité des marchandises.
- **Services de Livraison :** Les services de livraison de colis et de courses sur commande, comprenant la gestion du dernier kilomètre et la distribution finale auprès des destinataires.
- **Opérations d'Import-Export :** L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le négoce et le transit de toutes marchandises, ainsi que la réalisation des formalités douanières, de la documentation commerciale internationale et des déclarations administratives auprès des autorités compétentes.

Et pour la réalisation de l'objet social :

- l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et immeubles.

- l'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux.

- la prise en location gérance de tous fonds de commerce.

- la prise de participation dans toute société existante ou devant être créée

- et généralement, toute opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : **Songon Adiopodoumé Km17** (Lot n°318 Ilot 46) **Qt Beugré Mambé à 80m de ECI Travaux**

Il peut être transféré dans les limites du territoire de la République de COTE D'IVOIRE par décision de la gérance qui modifie en conséquence les statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 5- DUREE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et-un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice aura clos le trente et un décembre de l'année suivante si la société commence ses activités au-delà des six premiers mois de l'année en cours.

ARTICLE 7-APPORTS

I- Apports en numéraires

Lors de la constitution, le soussigné a fait apport à la société, à savoir :

IDENTITE DES APPORTEURS	**MONTANT APPORT EN NUMERAIRE**
- M. SONOGO ABOU	1.000.000 F CFA
Total des apports en numéraire : un million de francs CFA, ci-contre	1.000.000 F CFA

Les apports en numéraire **d'un million (1.000.000)** F CFA correspondent à **50** Parts sociales de **20.000** FCFA chacune, souscrites et libérées intégralement.

La somme correspondante a été déposée pour le compte de la société et conformément à la loi, dans un compte ouvert à **Baobab Microfinance**.

II - Apports en nature

Lors de la constitution, le soussigné a fait apport à la société, de :

DESIGNATION	QUANTITE	COUTS UNITAIRE	COUTS GLOBAL
Machine de remplissage et sellage d'eau	**02**	1.008.050 F CFA	**2.016.100 F CFA**
Ordinateur Portable HP Elite	**01**	150.000 F CFA	**150.000 F CFA**
Imprimant canon	**01**	75.500 F CFA	**75.500 F CFA**
Bureaux complet	**02**	69.200 F CFA	**138.400 F CFA**
Forage d'eau	**01**	620.000 F CFA	**620.000 F CFA**
TOTAL			**3.000.000 F CFA**

Aucun des apports en nature n'ayant une valeur supérieure à 5 000 000 FCFA et la valeur totale desdits apports n'excédant pas 5 000 000 F CFA, l'associé unique, a décidé de ne pas recourir à un commissaire aux apports et a procédé lui-même à l'évaluation.

En rémunération de son apport, évalué à **3.000.000** FCFA, M. SANOGO ABOU se voit attribué **(150)** Parts sociales.

III - Récapitulation des apports

- Apports en numéraire	**1.000.000 F CFA**
- Apports en nature	**3.000.000 F CFA**
Total des apports	**4.000.000 F CFA**

ARTICLE 8- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **4.000.000 F CFA** divisé en **200** parts sociales de **20.000 F CFA**, entièrement souscrites et libérées intégralement, numérotées de 1 à 200, attribuées à l'associé unique, à savoir :

IDENTITE DES ASSOCIES	**CONCURRENCE DES PARTS**
- A M. SANOGO ABOU 15 parts sociales numérotées de 1 à 50 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	**50 PARTS**
- A M. SANOGO ABOU 05 parts sociales numérotées de 51 à 200 inclus, en rémunération de son apport en nature ci-dessus	**150 PARTS**
TOTAL EGAL au nombre de parts Composant le capital social, soit 200 parts sociales, ci -contre	**200 PARTS**

ARTICLE 9- MODIFICATION DU CAPITAL

1. Le capital social peut être augmenté, par décision extraordinaire de l'associé unique, soit par émission de parts nouvelles, soit par majoration du nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices, soit par apport en nature.
Le capital social peut être réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des parts, soit par diminution du nombre de parts.
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'associé unique qui peut déléguer à la gérance les pouvoirs nécessaires pour la réaliser.

ARTICLE 10 : DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

ARTICLE 11 : NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing-privé enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique.

TITRE II : FONCTIONNEMENT-DISSOLUTION

ARTICLE 12 : COMPTES COURANTS

L'associé unique peut laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision de l'associé unique, Soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas où l'avance est faite par l'associé unique gérant, ces conditions sont fixées par décision de ce dernier.

ARTICLE 13 : GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. L'associé unique peut être le gérant de la société. Ils/Elles sont nommées pour une durée de **10 ans** et est toujours rééligible. La nomination du gérant au cours de la vie sociale est décidée par l'associé unique. Les gérants peuvent démissionner de leur mandat, mais seulement en prévenant l'associé unique au moins 6 mois à l'avance, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception ou lettre au porteur contre récépissé. Les gérants sont révocables par décision de l'associé unique.

Est nommé gérant de la société : M. SANOGO ABOU, Née le 09 août 1993 à Divo, Résident à Songon Adiapodoumé km17, De nationalité ivoirienne, CNI nº CI000142351 valide jusqu'au 04/08/2030, Profession : Logisticien, qui accept

Les gérants reçoivent, à titre de rémunération de leurs fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion de la société, un traitement dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par l'associé unique. Ce traitement peut être fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel selon des modalités arrêtées par l'associé unique. Il peut comprendre, également, des avantages en nature et, éventuellement, être augmenté de gratifications exceptionnelles en cours ou en fin d'exercice social. Chaque gérant a droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

Les sommes versées aux gérants à titre de rémunération ou en remboursement de frais sont inscrites en dépenses d'exploitation. Les gérants sont soumis aux

obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion.

La rémunération des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

ARTICLE 14 : POUVOIRS DU GERANT

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Cependant, il ne peut, sans y être autorisé par une décision collective ordinaire des associés :

- ✓ Procédé à une modification des statuts de l'entreprise
- ✓ La SARL ne peut pas se porter caution des engagements que le gérant a pris à titre personnel envers les tiers

Dans le rapport avec les tiers le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux associés par la loi.

La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers sût que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITE DU GERANT

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Assiduité – Non-concurrence

1-Assiduité :

Les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

2- Non-concurrence :

Tout gérant s'interdit, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, toute activité concurrente ou connexe à celle de la société et s'engage à informer les associés de la nature de toute activité professionnelle qu'il envisagerait d'entreprendre au cours de son mandat.

ARTICLE 16 : DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont consignées dans un procès-verbal versé dans les archives de la société.

ARTICLE 17 : COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le gérant établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités.
Le gérant établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement. Ces documents ainsi que les textes des résolutions proposées et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués à l'associé unique dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
A compter de cette communication, l'associé unique à la possibilité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre.
L'associé unique est tenu de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 18 : AFFECTATION DES RESULTATS

Après approbation des comptes et constatations de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique détermine la part attribuée sous forme de dividende.
Il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social.
L'associé unique a la faculté de constituer tous postes de réserves.

Il peut procéder à la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu'il ne s'agisse pas de réserves déclarées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, il indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. La société est tenue de déposer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, du lieu du siège social dans le mois qui suit leur approbation par les organes compétents, les états financiers de synthèse, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau des ressources et des emplois et l'état annexé de l'exercice écoulé.

ARTICLE 19 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître j cette perte, consulter l'associé unique sur l'opportunité de prononcer la| dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social. A défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction du capital n'ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital minimum légal. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer cette décision, ou si l'associé unique n'a pu prendre de décision valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la reconstitution des capitaux ' propres n'est pas intervenue dans les délais prescrits.

ARTICLE 20 : CONTROLE DES COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés lorsque qu'à la clôture d'un exercice social, la société remplit deux des conditions suivantes :

- Total du bilan supérieur à cent vingt- cinq millions (125 000 000) de francs CFA ;
- Chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA ;

ARTICLE 21 : DISSOLUTION

La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés.
La dissolution de la société n'entraîne pas sa mise en liquidation.

ARTICLE 22 : ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

1. Un état des actes accomplis par l'associé unique pour le compte de la société en formation, avec l'indication, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est annexé aux présents statuts.

2. En outre, le soussigné se réserve le droit de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la société : **OMERYX Group**

ARTICLE 23 : FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société.

ARTICLE 24 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, le soussigné déclare faire élection de domicile au siège social.

ARTICLE 25 : POUVOIRS

Les associés donnent tous pouvoirs à Monsieur, SANOGO ABOU CNI n° C0107383932, à l'effet de procéder à l'enregistrement des présents statuts, accomplir les formalités d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et pour les besoins de formalités, de signer tout acte et en donner bonne et valable décharge.

Fait à A Songon le, 25 janvier 2026
EN Trois (03) EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Associé
M. SANOGO Abou